

한국농어촌공사 감사

[경고, 주의] 요구

제 목 경영회생지원 농지매입사업 업무처리 부적절

해 당 부 서 ☆☆☆☆본부

조 치 부 서 □□□□처

내 용

1. 업무개요

공사는 자연재해, 부채 증가 등으로 일시적 경영위기에 처한 농업인의 농지 등을 매입하고, 매각대금으로 부채를 갚은 후 매입농지 등은 당해 농가에 장기 임대하고 있으며, 환매권을 보장함으로써 경영위기 농가의 경영정상화 유도 및 경영의 지속성·안정성 도모를 위해 경영회생지원 농지매입사업(이하 “경영회생사업”이라 한다)을 시행하고 있다.

한편, ☆☆☆☆본부는 감사대상기간(2022. 4. 1. ~ 2025. 9. 30.) 동안 [표 1]과 같이 총 00건(00ha, 22,298백만 원)의 경영회생사업을 지원하였다.

[표 1] ☆☆☆☆본부 경영회생지원 농지매입사업 추진 현황

(단위: m², 원)

사업년도	인원	계약건수	필지수	면적	사업비

2. 판단기준

「경영회생지원 농지매입사업 업무지침」(이하 “회생지침”이라 한다) ‘제2장 농지등 매입’의 ‘3. 매도신청’ 중 ‘다. 신청서류’에 따르면 지사에서는 경영회생지원 신청자로부터 ① ‘경영회생지원농지매입사업 신청서’(회생지침 별지 제2호 서식), ② ‘개인정보의 제공·활용 동의서’(회생지침 별지 제17호 서식)를 작성하여 첨부서류와 함께 제출받아야 하고, ③ 사업신청서 접수 시 양도소득세, 사업세부내용 등 ‘사업신청자가 알아 두어야 할 사항’(회생지침 별지 제4호 서식)을 설명하고 자필 확인서를 징구하여야 하며, ④ 같은 지침 ‘라. 신청서류 검토’에 따라 지사에서는 [표 2]와 같이 신청서의 기재사항을 확인하여야 한다고 되어 있다.

[표 2] 경영회생지원사업 신청서류 검토 사항

확인사항	세부 확인사항
세대원 현황	• 자격요건, 세대원 직업, 직업이 있는 경우 연소득 기재여부
농지 등 현황	• 소유농지 전체 기재여부 • 자격여부 기재사항 • 농업용시설은 고정식 온실·비닐하우스, 축사, 버섯재배사만 기재여부 • 임차중인 농지나 농업용시설 기재사항 • 주택, 임야, 상가 등 기타 부동산 소유현황 기재사항
부채내역	• 금융거래확인서 및 은행잔액증명서의 부채, 예·적금기재여부 • 공공기관 부채 누락 여부 • 대출용도 기재여부, 연체사항 기재 여부
농축산물 판매현황 및 연간 농업소득	• 생산량 및 농업소득이 객관적 자료에 기초하여 기재되었는지 여부 • 세대원 농외소득 유무 확인 및 소득이 있을 경우 증빙자료
교육실적	• 최근 10년 이내 현 농가재배작물 등과 관련된 농업경영·재배기술 교육실적 여부
브랜드·품질인증 보유	• 농가재배작물 등과 관련된 내용 여부, 유효기간, 공인기관 인증여부
경영컨설팅, 경영장부	• 농가 현재 재배작물 등과 관련된 컨설팅 여부 • 경영장부 기록은 해당란에 “○” 표기 여부
경영위기 사유	• 경영위기 사유가 사업취지에 적합한지 여부 • 성실한 영농 사실 • 자연재해, 병충해, 농산물가격 하락, 생산량 감소, 질병, 기술 실패 등에 의한 경영위기 사유 기재 여부

자료: 「경영회생지원 농지매입사업 업무지침」 발췌 재구성

그리고 같은 지침 ‘4. 감정평가 대상자 선정 나. 현지조사’에 따르면 신청서 접수일로부터 1주일 이내 [표 3]과 같은 내역확인을 위해 현지조사를 실시하고 현지조사서(회생지침 별지 제6호 서식)를 작성하여야 한다고 되어 있다.

[표 3] 경영회생지원사업 현지조사 확인 사항

조사사항	세부 확인사항
매도신청자	• 경영위기의 원인 및 정도, 영농경력, 경영능력 • 농업을 주업으로 하는지 여부, 본인 및 세대원 실거주 여부 • 경영실태 평가를 위한 제 증명 및 서류의 확인
소유농지 등	• 실제 이용현황, 지적도와 대비하여 경계, 농지등 보존 상태 • 교통여건(농로포장 여부, 대형농기계 출입의 편리성) • 경지정리·기반정비 또는 수리안전 여부, 시설물 집단화 여부, 자경 여부, 분묘 등 지장물 유무 등 • 농업용시설을 매입할 경우 건축물 소재지 시·군에 국고 등 보조금 지원, 융자금 상환 중 여부 확인
공부열람	• 필요시 농어업 경영체 등록 확인서 또는 농지대장, 농업진흥지역 지정도면과 토지조서, 지적 공부, 등기부등본, 토지이용계획확인원 등 열람 또는 복사 확인
경영회생 의지 및 능력 등	• 당해 농지소재지 또는 사업신청 농가 거주지를 관할하는 이장 등 마을주민으로부터 사업신청자의 경영의지 및 경영회생능력에 대한 의견수렴

자료: 「경영회생지원 농지매입사업 업무지침」 발췌 재구성

따라서 경영회생사업을 시행하는 각 부서는 경영회생지원 신청자로부터 신청서를 제출받아 세대원 현황, 농지 현황, 부채내역, 교육실적 등 상기 [표2]와 같은 기재사항을 검토하고, 신청자에게 회생지침 별지 제4호 서식에 따라 ‘사업신청자가 알아두어야 할 사항’을 설명한 후 자필 확인서를 징구하여야 하며,

신청서 접수일로부터 1주일 이내 경영위기 원인 및 정도, 영농경력, 실제 농지이용 현황 등 상기 [표 3]과 같은 확인 사항을 현지조사하여 그 결과를 회생지침 별지 제6호 서식에 따른 현지조사서에 작성하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ☆☆☆☆본부는 [표 4]와 같이 AAA 등 농업인 18명에게 경영회생사

업을 지원하면서 ① 2025. 6. 26. BBB과 계약체결하였으나 업무지침에 따른 신청서를 제출받지 않았고, ② CCC 등 14명에게는 [그림]과 같이 신청자 인적사항(주소, 생년월일 등), 농지현황, 부채내역 등의 기재사항이 누락된 신청서를 제출받았으나 이를 검토하지 않았으며, ③ DDD 등 2명에게는 사업 신청서 접수시 회생지침 별지 제4호 서식의 ‘사업신청자가 알아 두어야 할 사항’의 자필 확인서를 징구하지 않았고, ④ AAA 등 18명의 경영회생사업 신청자에 대한 현지조사서를 작성하지 않고 본부심의회를 실시하였으며, 심의회 결과에 따라 해당 농업인에게 사업비를 지원하였다.

[표 4] ☆☆☆☆본부 경영회생사업 현황

계약번호	지원자	신청서		사업신청자가 알아 두어야 할 사항	현지조사서
		제출여부	기재사항 작성여부		

자료: ☆☆☆☆본부 제출자료 재구성

[그림] 기재사항이 누락된 경영희생지원농지매입사업 신청서(BBB 건)

자료: ☆☆☆☆본부 제출자료 재구성

그 결과 신청서와 현지조사 결과를 바탕으로 하는 경영진단, 농업경영실태 평가, 지원적격성 검증 및 평가의 적정성 검증을 위한 본부심의가 부실하게 이루어져 부적격자에게 사업을 지원하는 등 경영희생지원사업의 투명성과 객관성을 저해할 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

☆☆☆☆본부는 감사 지적사항에 대해 신청서 기재사항과 관련하여서는 ㉠ ㉡㉢통합관리시스템(FBMS)(이하 “㉠㉡㉢시스템”이라 한다)에 경영희생신청자의 인적사항, 농지, 경영위기농가현황, 가족현황, 경영규모, 자산보유, 금융자산 내역, 부채내역, 경영실태평가결과 등의 입력란이 있어 오프라인 상담의 원활한 진행 및 농업인의 작성 편의 등을 위해 인적사항 및 서명 등 필수 기재사항만 종이신청서에 우선적으로 제출받고, 그 외 기재사항은 담당자가 증빙의 효력을 갖춘 첨부서류의 유무와 정확성 정도 확인 후 심의자료 작성과 함께 ㉠㉡㉢시스템에 내용을 등록하여 출력하고 있으며,

CCC의 경우 인적사항 등 필수 기재사항 우선으로 작성한 신청서를 바탕으로 ㉠㉡㉢시스템에 해당 내용을 입력하여 디지털서명이 완료된 신청서가 시스

템에 등록되어 있으나, 매입계약 완료 후 서류철 과정에서 최초 신청서 및 함께 작성한 회생계획서를 분실한 사실이 있으며 회생계획서를 동일 내용으로 향후 보완할 예정으로 향후 문서보관에 주의하겠으며,

현지조사서 작성과 관련하여서는 매입대상 농지를 여러 차례 방문하면서 사진 등 증빙자료만 갖춰놓은 채 별도 서식을 작성하지 않은 사실이 있으며 감사인의 지적에 해당사실을 인지하고 즉시 보완하였으며, 향후 현지조사서 작성을 누락하지 않도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

해당부서 의견을 검토한 결과, ① ㉔㉔㉔㉔시스템은 ㉔㉔㉔㉔사업 수행과정에서 발생한 정보를 바탕으로 일관성 있고 효율적으로 사업을 관리하기 위한 수단으로써, 신청자 본인이 직접 작성하지 않고 ㉔㉔㉔㉔시스템에 입력되어 있는 신청접수 내역이 사업신청자의 사업신청(청약의 의사표시)이라 판단하기는 어려우며, ② 사업신청자가 디지털서명을 하는 것은 지원대상자 선정 및 지원검토 절차가 완료된 후 최종적인 농지매매계약서에 서명을 하는 절차에서 서면과 디지털서명 방법 중에서 선택할 수 있는 것으로 디지털서명 신청서가 신청시점부터 신청자의 의사가 표시된 적정한 사업신청서라 보기 어렵다고 판단된다.

조치할 사항: 경고, 주의

사장(□□□□처장)은 경영회생지원사업을 시행하면서 「경영회생지원 농지매입사업 업무지침」을 따르지 않고 상기 표 4와 같이 14건의 신청서 기재사항 검토를 소홀히 하였고, 18건의 현지조사서 작성을 하지 않았으며, 신청서 분실(1건), ‘사업신청자가 알아 두어야 할 사항’ 자필 확인서 미징구(2건) 등 해당 업무를 소홀히 한 책임을 물어 ☆☆☆☆본부 0급 ㉔㉔㉔에게 ‘경고’ 처분하고,(경고)

△□▽◁○○부 업무 총괄 관리자로서 경영희생지원사업 등 ㉔㉔㉔㉔사업
업무를 부적절하게 처리한 소속 직원 업무의 관리·감독을 소홀히 한 책임을 물어
☆☆☆☆본부 △□▽◁○○부장 0급 카카카(現 농어촌연구원), 0급 타타타에게
각 ‘주의’ 처분하시기 바랍니다.(주의)

- ※ 본 건 ☆☆☆☆본부 0급 파파파의 인사처분 요구는 “바바바바수탁 임대차료 심의 미실시” 지적 건의 관련자 인사처분 요구와 병합함.
- ※ 본 건 ☆☆☆☆본부 △□▽◁○○부장 0급 카카카, 0급 타타타의 인사처분 요구는 “바바바바수탁 임대차료 심의 미실시” 지적 건의 관련자 인사처분 요구와 병합함.
- ※ 2022. 1월 ~ 2023. 12월 ☆☆☆☆본부 △□▽지부장 0급 하하하은 2025. 12. 31.자 정년퇴직으로 실익이 없으므로 본 건 인사처분에서 제외.